

Enviar a:
Terminal de LNG de Altamira S de RL de CV

Rio Palmas S/N, Col. Puerto Industrial
Altamira, Tam,
Tamaulipas
89603; RFC TLA- 011022-P71

A la atención de:

Nombre: Bernabe Cruz
Puesto: Warehouse Supervisor
Telefono:
Email:

Proveedor
LFM Control de Fluidos, S de RL de CV

Altamira 608 Ote. Altos 2° piso, Zona CentroTampico
89000Tamaulipas

RFC: LCF080424II2

Codigo de Proveedor: CLFC001

Contacto Proveedor: Julio Ceballos

Puesto:

Telefono: 833 2124884

Celular:

Email: julioceballos@lfmcontrol.com

Facturar a:
Terminal de LNG de Altamira S de RL de CV

Rio Palmas S/N, Col. Puerto Industrial
Altamira, Tam,
Tamaulipas
89603; RFC TLA- 011022-P71

Entregar factura a:

tla.facturacion.mx@lngaltamira.com

Cuenta Bancaria Ordenante:

Citi México 00230532001, CLABE: 124180002305320014

Información General

Términos de Pago: CREDITO 30 DIAS

Garantía:

LAB / INCOTERM: TLA

Términos de envío

No. Cotización

Nombre Comprador: Karen Vidales

Telefono:

Email:

Cuenta contable 2121010

Contrato:

1. La presente orden de compra es independiente a cualquier orden de compra previamente firmada o cualquier arreglo acordado con el proveedor que no sea referente al alcance considerado en ella. Si es una revisión a una orden de compra la revisión de la orden de compra vigente es la última revisión emitida. En caso de existir un contrato legal las "PARTES" acuerdan que en caso de controversia entre los términos y condiciones que se estipulan en la presente orden de compra y el contrato prevalecerán los del contrato. Así mismo y con independencia de que en el texto de la orden de compra se señale algo diferente, ésta última se regirá únicamente por los términos y condiciones del contrato legal y sus anexos.

Se denominará a **LFM Control de Fluidos, S de RL de CV** como "Proveedor".

Se denominará a **Terminal de LNG de Altamira S de RL de CV** como "TLA".

El su conjunto "Proveedor" y "TLA" se denominaran "PARTES".

IMPORTANTE:

1. LA RECEPCION DEL BIEN O SERVICIO DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE SOPORTADA ANTES DE ENTREGAR SU FACTURA A REVISION
2. EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBE INDICARSE CLARAMENTE EN CADA FACTURA RELACIONADA CON LA MISMA.
3. PARA RECIBIR SU FACTURA A REVISION DEBERA ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
 - A) PROVEEDORES NACIONALES: ARCHIVO XML Y PDF CON FECHA VIGENTE
 - B) COPIA DE ENTREGA DEL BIEN O CARTA DE LIBERACION DEL SERVICIO FIRMADA
 - C) COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL
4. ENVIAR DICHOS REQUISITOS AL CORREO DE RECEPCION DE FACTURAS: tla.facturacion.mx@lngaltamira.com

AVISOS DE CIERRE DE ALMACEN Y PROGRAMACION DE PAGOS, LOS ENCUENTRA INICIANDO SESION EN NUESTRO PORTAL: <https://proveedores.lngaltamira.com:8080>

EN ESTE PORTAL SE ENCUENTRA LA ENCUESTA DE "MI OPINION HACIA TLA" PARA PODER RECIBIR SUS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES A LOS PROCESOS INTERNOS DE TLA. EN EL CASO DE PASE DE AUTORIZACION DE ACCESO API FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL COMPRADOR ASIGNADO PARA SU TRAMITE.

# LINEA	NUM REQ.	ARTICULO-ESTANTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AAAA)
- Bienes o Servicios-								
1	31450	AO-001 R-X4-Y3-Z2	Asiento de goma EPDM, tamaño 42 ", número de parte 50185-001 ----- Fabricación de Asiento de goma EPDM, tamaño 42 ", número de parte 50185-001 Asiento de EPDM Para revisión de muestra programar visita con Contrac Holder Se adjunta ficha técnica de válvula existente y tipo de material del asiento. TAG: 180HV-812-822-832 Parámetro de evaluación. Apego a especificaciones técnicas del alcance. ----- Clave sugerida para facturación: 20121427 (Válvulas de seguridad sub – superficie)	1.00	PC	160,000.00	160,000.00	08/07/2026
							Subtotal 1	\$160,000.00
							IVA	\$25,600.00
							Subtotal 2	\$185,600.00
							Retención de ISR	\$0.00
							Retención de IVA	\$0.00
							Valor Total	\$185,600.00
- FIN DE PARTIDAS -								

CONDICIONES ESPECIFICAS (T y C)

SERV ESPECIALIZADOS
TERMINOS Y CONDICIONES SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Las siguientes cláusulas de términos y condiciones aplican para la contratación de los servicios especializados en listados en la presente orden de compra.

1. COMPROMISO

El Proveedor suministrará los bienes y/o servicios con la mejor calidad y profesionalismo posibles. Deberá apegarse a las mejores prácticas de la industria correspondientes a la entrega del material o servicio a suministrar, así como a las especificaciones, procesos, procedimientos y normatividad legal y adoptada aplicable. POLÍTICA INTEGRAL- VER <http://Ingaltamira.com/tla18/filosofia-y-politica-integral/>, así como también Políticas de i) Integridad Corporativa y Anticorrupción y de ii) Conflictos de Intereses

2. CONFIRMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

El Proveedor debe confirmar por escrito vía correo electrónico (e-mail) o cualquier otro medio de comunicación escrita, la aceptación de esta Orden de Compra o en su caso cualquier modificación o rechazo a los términos y condiciones de esta. En caso de no recibirse a más tardar en 2 (dos) días hábiles después de enviado, se entenderá que la misma ha sido aceptada en todos sus términos y condiciones.

3. FACTURACIÓN Y PAGO

El CFDI de Ingreso, Egreso y Complemento de Pago deberá enviarse al correo tla.facturacion.mx@Ingaltamira.com

I. Envío de CFDI a trámite de pago deberá contener archivo XML, PDF, Orden de compra completa firmada por el Representante Legal del Proveedor y la evidencia de entrega del bien o servicio.

II. Envío Complemento de Pago deberá contener archivo XML y PDF, mencionando en asunto del correo "PAGO"

III. Las facturas electrónicas deberán emitirse de acuerdo a los requisitos del Art. 29-A del CFF y la guía de llenado de los CFDI del Anexo 20. **No se recibirán facturas con la clave 01010101 (No existe en el catálogo) en el campo de producto o servicio ni con la clave 80111701 (Servicios de contratación de personal).** La clave de Uso de CFDI será **G03 Gastos en General**. Para Facturas emitidas antes del pago utilizará para Método de pago la clave **PPD "Pago en Parcialidades o Diferido"** y Forma de pago la clave **99 "Por definir**. Para facturas emitidas poster al pago utilizará para Método de pago la clave **PUE "Pago en Una sola Exhibición"** y Forma de pago la clave **03 "transferencia electrónica de fondos"**.

IV. Por este conducto el Proveedor se da por notificado que toda la información necesaria para la emisión del recibo electrónico de pago se encontrará publicada en el **portal de proveedores**.

V. Para el pago de las facturas se requiere se envíen junto con la orden de compra firmada por el Proveedor, así como también el respaldo o evidencia de la aceptación del servicio.

ANTICIPOS:

CONDICIONES ESPECIFICAS (T y C)

Para el pago de anticipos mayores a \$25,000 (Veinticinco mil 00/100) USD o su equivalente en pesos se requiere la entrega de la fianza por el buen uso del anticipo correspondiente.

La factura de anticipo para que sea válida para TLA no debe indicar la leyenda de "ANTICIPO" de lo contrario será rechazado, es necesario generarla bajo el concepto, por ejemplo: compra de materiales, compra de insumos para prestación de servicio, etc.

Los anticipos se tendrán que compensar en la primera estimación ingresada al 100%.

4. CONFIDENCIALIDAD

El Proveedor y TLA convienen en mantener en estricto secreto y en hacer que sus respectivas Filiales, accionistas, funcionarios, consultores, asesores, representantes legales y empleados mantengan en estricto secreto, y por lo tanto no divulguen o revelen, cualquier información financiera, contable, legal, corporativa, comercial, industrial, de negocios, planes y programas, secretos industriales o de cualquier otra índole que les sea revelada por una parte a la otra durante la vigencia de esta Orden de Compra ("Información Confidencial"), salvo para cumplir con sus obligaciones derivadas de esta Orden de Compra.

5. REQUISITOS QHSSE**QHSSE: CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD DE ACTIVOS, MEDIO AMBIENTE. / MATERIALES Y SERVICIOS**

El proveedor suministrará los bienes bajo los requisitos de QHSSE de TLA, los cuales consisten en al menos lo siguiente:

1. El equipo mínimo de protección personal que debe usar el personal que preste el servicio o entregue los materiales es:

- Casco de Seguridad Clase E (Dieléctrico). No metálico.
- Lentes de seguridad (para trabajos en interiores deben ser lentes claros).
- Overol manga larga o pantalón y camisa manga larga de tela resistente a la flama con certificación "FR", con al menos 01% protección antiestática.
- Calzado de seguridad dieléctrico con protector frontal (Mantenerlo en buenas condiciones generales y de seguridad)
- Guantes para protección según la actividad a realizar en las instalaciones de TLA.
- Tapones auditivos con SNR mínimo de 38 dB.
- El proveedor es responsable de proporcionar cualquier otro EPP que requiera la actividad o el manejo del

CONDICIONES ESPECIFICAS (T y C)

materiales.

2. El requisito para las herramientas es: Herramienta en buen estado, herramienta de patente (no hechizas), todos los equipos en arrendamiento deberán mostrar la bitácora de mantenimiento del equipo, así como la evidencia del último servicio realizado al mismo.

3. El proveedor será responsable de la disposición de sus residuos, así como de los permisos y actualizaciones legales que implique y dar cumplimiento al procedimiento de TLA HSE-P-23 Manejo de residuos.

4. Se requiere atender una inducción en QHSSE la cual es proporcionada en la sala de caseta de vigilancia y tiene una duración aproximada de 15 min (básica) a 3 h (completa) dependiendo de la actividad a realizar en la instalación, para su programación deberán considerar lo siguiente:

- Las pláticas se imparten los martes y jueves (hábiles) de cada semana, iniciando a las 09:00.
- Coordinarse con su Permit Holder de TLA (Supervisor de trabajo) para que agende la inducción con el departamento de seguridad.

5. Previo a su asistencia para tomar la inducción de QHSSE, el proveedor deberá enviar escaneado al departamento de seguridad (a los correos: rafael.macias@Ingaltamira.com / linda.hernandez@Ingaltamira.com / genaro.banda@Ingaltamira.com) una copia de la siguiente documentación de todos los trabajadores que estarán en la actividad:

- Constancias de habilidades (DC-3) en temas de la normativa STPS que les aplique según la actividad a realizar, o evidencias de competencia específicas de alguna habilidad técnica (Ejem. soldadura, buzo, radiografiado, operadores de grúas, maniobristas, entre otros)

- Certificado médico de aptitud para el trabajo cumpliendo lo establecido en la siguiente tabla:

Requisito de examen/análisis médico	Evidencia documental (impresa o electrónica)	Duración del servicio dentro de TLA	Tipo de actividad (campo / administrativo)	Vigencia
Examen físico general: Valoración médica detallada, con énfasis en agudeza	Certificado médico emitido y firmado por un especialista en salud y;	?1 día y hasta 1 año calendario	Administrativo solo con actividades de gabinete SIN actividades de campo	1 año o hasta la terminación del servicio.

CONDICIONES ESPECIFICAS (T y C)

visual.				
Análisis clínicos:	Resultado de estudios y análisis de laboratorio			Si el servicio es intermitente, no debe pasar más de un mes desde que se interrumpió y retomaron los servicios
· Grupo y Rh: En única ocasión				
· Biometría hemática.				
· Química sanguínea 6 elementos.				
· Antidoping 5				
Examen físico general: Valoración médica detallada, con énfasis en agudeza visual.	Certificado médico emitido y firmado por un especialista en salud y;	?1 día y hasta 1 año calendario	Personal con actividad en campo realizando actividades de mantenimiento, proyectos, inspecciones, SIN exposición a fibras, polvos o uso de respiradores.	1 año o hasta la terminación del servicio.
Análisis clínicos:	Resultado de estudios y análisis de laboratorio			Si el servicio es intermitente, no debe pasar más de un mes desde que se interrumpió y retomaron los servicios
· Grupo y Rh: En única ocasión			Ejemplos enunciativos:	
· Biometría hemática.			Electricistas, instrumentistas, andamios, plomeros, ayudantes generales, intendentes,	
· Química sanguínea 6 elementos.				
· Antidoping 5				
· Examen general de orina: Para detectar infecciones urinarias, diabetes o problemas renales.				
· Radiografía de tórax: Sólo si existen factores de riesgo				

CONDICIONES ESPECIFICAS (T y C)

cardiopulmonares.

- Radiografías de columna lumbosacra: Para personal que levanta carga u operadores de maquinaria

Examen físico general: Valoración médica detallada, con énfasis en agudeza visual.

Análisis clínicos:

- Grupo y Rh: En única ocasión

- Biometría hemática.

- Química sanguínea 6 elementos.

- Antidoping 5

- Examen general de orina: Para detectar infecciones urinarias, diabetes o problemas renales.

- Espirometría: A personal que se expone a químicos, fibras, polvos o usan respiradores

- Audiometría: Para personal expuesto a ruido

- Radiografía de

Certificado médico emitido y firmado por un especialista en salud y;

Resultado de estudio, resultado de laboratorio

?1 día y hasta 1 año calendario

Personal con actividad en campo realizando actividades de mantenimiento, proyectos, inspecciones, CON exposición a fibras, polvos o uso de respiradores.

Ejemplos enunciativos:

Soldadores, tuberos, paileros y sus ayudantes, sandblasteros, pintores y sus ayudantes, albañiles, fierros, carpinteros y sus ayudantes, buzos, aisladores y lamineros

1 año o hasta la terminación del servicio.

Si el servicio es intermitente, no debe pasar más de un mes desde que se interrumpió y retomaron los servicios.

CONDICIONES ESPECIFICAS (T y C)

tórax: Sólo si existen factores de riesgo cardiopulmonares.

- Radiografías de columna lumbosacra:
Para personal que levanta carga u operadores de maquinaria

- Ultimo pago ante el IMSS, así como su alta vigente (será validado en la plataforma electrónica del IMSS).

6. Los vehículos que sean utilizados para la entrega o traslado de materiales y herramientas deben cumplir con los requisitos listados en el check list de TLA para verificación vehicular (estos requisitos pueden obtenerlos en <https://proveedores.lngaltamira.com/>).

7. El material debe estar en las condiciones óptimas para realizar la descarga de este. En caso de que esto no sea así los gastos en los que incurra TLA para poder realizar la descarga serán por cuenta del proveedor.

8. El personal que realice las maniobras de carga y descarga deberá estar entrenado en técnicas de manejo manual de cargas, en apego a la NOM-036-1-STPS-2024 Factores de riesgo ergonómico. Parte 1: Manejo manual de cargas y deberá presentar como evidencia un DC-3 vigente.

9. No se permite el transporte de personal en las bateas, redilas o plataformas de camiones y/o camionetas, el transporte debe ser únicamente en vehículos cerrados, diseñados para transportar personas, en el cual cada plaza cuente con su respectivo cinturón de seguridad.

10. Las unidades que requieran ingreso a las instalaciones de TLA para realizar un servicio o para entrega de suministro, previo al ingreso deberá presentar documento donde se muestre evidencia sobre el entrenamiento de Manejo a la Defensiva del chofer de la unidad, este curso deberá ser proporcionado al menos una vez al año.

11. Los proveedores y contratistas que requieran ingresar a TLA personal, vehículos, maquinaria, materiales, equipo de cómputo, herramientas, entre otros, deberán dar cumplimiento al HSE-P-12 REGLAMENTO DE ACCESO A TLA, VESTIMENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, VEHÍCULOS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS.

CONDICIONES ESPECIFICAS (T y C)

12. Los proveedores y contratistas deberán enviar con anticipación la información solicitada en el HSE-P-12 a soporte.compras@ingaltamira.com para tramitar o renovar su permiso de acceso a la instalación.

13. Solo en el caso de servicios donde el proveedor requiera realizar bloqueos a equipos (LoTo), estos se deberán realizar utilizando los candados apropiados de bloqueo en color verde para su correcta identificación de acuerdo al código de colores de TLA.

El proveedor es responsable de suministrar estos candados en la cantidad suficiente, con base en el alcance de los servicios a realizar.

14. A partir de Septiembre del 2025 conforme a la NORMA Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2024, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo lo mencionado en el punto 5.8 el proveedor o contratista deberá asegurarse que todos sus trabajadores que realizan actividades dentro de TLA conozcan los riesgos, las medidas de seguridad y, en su caso, el equipo de protección personal; el tipo de protección requerida, y la forma de usar el EPP que deben atender sus personas trabajadoras al efectuar las actividades, y supervisar que se cumplen tales medidas y se emplean correctamente los equipos de protección, de acuerdo con los riesgos implicados en los trabajos y las áreas en donde desarrollarán las labores, así mismo la evidencia para dar cumplimiento de esta obligación es a través de constancias de habilidades laborales o DC-3, oficios, memorándums u otras formas de comunicación formal internas del centro de trabajo. Asimismo, se debe presentar al Contratista de Servicios Especializados u Obras Especializadas los documentos como reglamentos internos, procedimientos y manuales de seguridad, u otros similares, que se hubieran elaborado en el centro laboral para identificar los riesgos implicados en las actividades que se llevarán a cabo, así como las medidas orientadas a la prevención de tales riesgos, así mismo el proveedor se deberá estar alineado a nuestro procedimiento HSE-P-13 Equipo de Protección Personal y Uniformes.

TLA adiestrara al proveedor que acuda a entregar los materiales referentes a sus procedimientos de HSE, además evaluará a todas las unidades, al personal, al equipo de protección personal, a sus procedimientos y métodos de apoyo (previamente analizados por el Usuario), al cumplimiento de los requerimientos legales para el transporte y manejo del material, y cualquier otro aditamento o requerimiento que pudiera surgir.

Si maneja materiales peligrosos, el proveedor deberá contar con permiso de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para transportar materiales peligrosos el cual deberá ser mostrado a solicitud de TLA, para cada material peligroso deberá incluir en idioma español las HDS (MSDS por sus siglas en inglés) actualizada y en apego a la NOM-018-STPS VIGENTE Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

El personal que realice la entrega deberá estar afiliado al IMSS o contar con seguro de gastos médicos vigente.

TLA podrá solicitar evidencia de este requerimiento a su discreción.

El personal que realice el transporte de la carga debe estar capacitado y entrenado para la atención de cualquier emergencia que se presente desde el punto de su salida.

Los proveedores con un contrato o PO de 3 meses o mayor y que sus actividades se realicen al menos durante 5 días cada mes dentro de la Terminal TLA. deberá cumplir con los requisitos descritos en el procedimiento HSE-P-82 Procedimiento de administración en QHSSE a contratistas, de lo contrario deberán cumplir con la platicas de seguridad y apegarse a los procedimientos de seguridad citados en la PO/ contrato.

CONDICIONES ESPECIFICAS (T y C)

REQUISITOS AMBIENTALES

Antes de iniciar la actividad del servicio el proveedor o contratista deberá leer y dar cumplimiento al procedimiento HSE-P-23 Manejo de residuos que entre otras cosas indica:

Cualquier sustancia que genere un residuo peligroso (característica CRETIB) deberá ser reportado e informado antes de iniciar actividades del servicio a brindar a la coordinación ambiental.

El contratista deberá entregar a la QHSSE un inventario de sus insumos y/o sustancias químicas a utilizar, con sus respectivas hojas de datos de seguridad de material en idioma español para su revisión y autorización para el uso de los mismos dentro de la empresa antes de empezar la actividad.

Deberá entregar evidencia de concientización del personal a su cargo en el aprovechamiento y/o disminución de la generación de residuos sólidos urbanos y peligrosos para su mejor aprovechamiento.

Los residuos de aceites dieléctricos, lubricante e hidráulicos utilizados deberán ser dispuestos a través de la coordinación ambiental.

Las baterías base mercurio o níquel-cadmio a utilizar deberán ser recargables.

Todos los envases, contenedores impregnados con sustancias peligrosas compatibles deberán ser reutilizados, en caso de duda contactar a la coordinación ambiental.

Evitar la fractura o rompimiento de las lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio por el riesgo de liberar el vapor tóxico de mercurio; en caso de ruptura deberá asegurarse que sus fragmentos queden contenidos, con el fin de evitar que puedan dispersarse en áreas de la instalación y/o verterse al mar.

Los Residuos peligrosos generados por el contratista (grasa, aceite, thinner, solvente, entre otros) deberán ser trasladados al almacén temporal de residuos peligrosos previa notificación coordinación ambiental.

Los Residuos peligrosos, de manejo especial, y sólidos urbanos generados por el contratista no podrán ser extraídos de la terminal sin previa autorización de la coordinación ambiental.

Cualquier incidente ambiental (fuga, derrame, explosiones, incendios) de sustancias químicas y/o residuos peligrosos en un plazo no mayor de 24 horas se deberá informar al depto. de QHSSE y seguir el procedimiento HSE-M-02 Plan de Emergencias de la terminal.

Se le solicita al Proveedor dentro de lo posible utilizar productos y/o servicios amigables al medio ambiente o con certificación ambiental durante sus servicios y/o productos a ofrecer en la empresa.

En el caso de Residuos de manejo especial (papel, cartón, plástico, aluminio, chatarra) el contratista deberá hacer la separación correspondiente durante el tiempo de la actividad dentro de la terminal.

En el caso de Residuo Solido Urbano (basura) el contratista deberá hacer la separación, así como la correcta disposición correspondiente durante el tiempo de la actividad dentro de la terminal.

CONDICIONES ESPECIFICAS (T y C)

El contratista deberá respetar las buenas prácticas ambientales (5RS, ahorro de energía, uso responsable del agua).

Cualquier incumplimiento a los requerimientos de HSSE, TLA causará la detención inmediata de los trabajos sin responsabilidad alguna de TLA por pago de tiempos muertos por esta causa.

El Proveedor y/o contratista puede detener las actividades que considere como un riesgo con daño inminente hacia las personas, medio ambiente, activos y/o reputación. Estas acciones deberán ser documentadas a través de la plataforma de Observaciones de HSE, permitiendo de esta manera demostrar de acuerdo con el tipo de evento la gestión tomada para corregir las desviaciones o en su caso felicitar al personal por las buenas prácticas aplicadas.

Para cualquier duda de requisitos ambientales, contactar a la Coordinación Ambiental.

6. APLICACIÓN DE LEYES

El Proveedor se obliga a cumplir con todos los requisitos de las leyes aplicables para proporcionar el Servicio Especializado, incluyendo licencias, permisos, contratos y cualquier otra obligación legal solicitada por los gobiernos Municipal, Estatal y Federal, registro en el padrón de prestadores de servicios especializados si aplica. El Proveedor indemnizará y mantendrá en paz y a salvo a TLA y a su personal ante cualquier demanda y gastos derivados de multas y penalizaciones que se deriven de incumplimiento de las mencionadas Leyes por parte del Proveedor. Es requisito indispensable para prestar el servicio dentro de las instalaciones de TLA que el todo Personal del Proveedor o subcontratista que ingrese el Proveedor se encuentre afiliado al IMSS o cuente con seguro de atención médica y con las prestaciones de Ley. Deberá presentarse la evidencia cumplimiento de este requisito antes de iniciar cualquier servicio.

7 . RESPONSABILIDAD LABORAL

Para los efectos de la presente Orden de Compra, cada una de las Partes será el patrón de los trabajadores y demás Personal que emplee o contrate para cumplir con sus obligaciones derivadas de la presente Orden de Compra, por lo que cada una de ellas asume toda la responsabilidad laboral con respecto a los salarios, honorarios, comisiones, gratificaciones, prestaciones de ley y contractuales, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuotas sindicales, Impuesto sobre la Renta, FONACOT y demás contribuciones y obligaciones que se causen con motivo de los trabajadores, empleados, técnicos y demás Personal que contrate o tenga contratado para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo previsto en esta Orden de Compra, y será responsable de cualquier reclamación o responsabilidad por los conceptos antes señalados, obligándose a sacar a salvo y en paz a la otra parte de cualquier demanda que se pudiera derivar del incumplimiento a cualquiera de las obligaciones previstas en el presente punto.

El Proveedor declara y certifica que es el único patrón del Personal empleado para la prestación de los Servicios Especializados objeto de esta Orden de Compra, por lo que el Proveedor es el único obligado a cumplir con todas las obligaciones laborales y en especial aquellas contenidas en la Ley del Seguro Social. El Proveedor ha recibido asesoría legal adecuada en la que le informan que él es el único encargado de la dirección y mando sobre el personal empleado para la prestación de los Servicios Especializados, por lo que reconoce y garantiza expresamente que TLA no tiene obligación alguna de presentar los informes trimestrales a que se refiere el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social derivada de esta Orden de Compra.

CONDICIONES ESPECIFICAS (T y C)

Es obligación del Proveedor y éste declara que todo el personal bajo su responsabilidad entendiéndose por éste el que sea subcontratado y/o el empleado por él mismo, cuenta con su afiliación vigente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde el primer día de labores y durante la vigencia de su Contrato laboral, TLA podrá requerir evidencia de lo anterior al Proveedor en cualquier momento.

Las PARTES convienen que las obligaciones de indemnización y responsabilidad acordadas en la presente Orden de Compra, subsistirán a la terminación de la misma.

A efecto de prestar los Servicios, el Proveedor deberá contar con Personal suficiente propio debidamente capacitado y calificado con las habilidades y especialización necesarias para la ejecución de los mismos de forma satisfactoria para TLA, en caso de necesitar subcontratar alguna parte de los Servicios, el Proveedor se compromete a subcontratar compañías que se encuentran registradas en el padrón de proveedores prestadores de servicios especializados, en caso contrario TLA no será responsable ante cualquier multa o penalización por parte de la Autoridad y el Proveedor deberá responder a TLA de acuerdo a la cláusula 6.

8. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor de manera enunciativa mas no limitativa, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las PARTES, tales como huelgas, disturbios laborales (siempre y cuando no haya dado causa o contribuido a ellos), motines cuarentena, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, actos terroristas, disturbios civiles, insurrección, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas, terremotos, inundaciones y cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las PARTES impida el cumplimiento de alguna obligación.

En caso de que incurra alguno de los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, las obligaciones de las PARTES conforme a esta Orden de Compra se suspenderán mientras subsista el supuesto; en el entendido, sin embargo, que si dichos supuestos continúan por un plazo mayor de 180 (ciento ochenta) días calendario, la parte afectada por el incumplimiento causado por dicha circunstancia, podrá dar por terminado la presente Orden de Compra mediante simple notificación por escrito a la otra parte. Ninguna de las PARTES será responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falta en el cumplimiento de sus obligaciones causado por el evento de fuerza mayor o caso fortuito.

9. PENALIZACIÓN POR RETRASO O INCUMPLIMIENTO

A menos que se demuestre que existe una contradicción en la Orden de Compra imputable a TLA, se aplicará una multa por Incumplimiento en el alcance del Servicio o por Retrasos en la entrega del Proveedor de 0.5% (cinco al millar) del monto total de la Orden de Compra por cada día calendario hasta que la desviación sea corregida o por día de retraso hasta el cumplimiento total de la Orden de Compra topado al 10% (diez) del monto total del pedido.

TLA podrá dar por rescindido este pedido sin responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume el Proveedor en esta Orden de Compra bien sea en tiempo de entrega o en especificaciones, en la inteligencia de que el Proveedor deberá indemnizar a TLA por daños y perjuicios que cause su incumplimiento.

En caso de existir alguna demanda o reclamación de terceros derivada del incumplimiento del Proveedor, éste se obliga a sacar a TLA en paz y a salvo de dicha demanda y/o reclamación y a pagar los daños ocasionados a ese tercero.

CONDICIONES ESPECIFICAS (T y C)

10. ADICIONALES AL ALCANCE CONTRATADO

Todas las modificaciones o adiciones al Servicio que no se encuentren comprendidas dentro de lo aprobado por TLA como "ALCANCE DE LOS SERVICIOS", deberán ser acordadas entre las PARTES y quedarán descritas en documentos por separado, las que se denominarán como alcances extraordinarios, los que serán presentados conjuntamente con sus análisis y matrices, los cuales debidamente firmados por las PARTES.

Con respecto a los adicionales, queda entendido que el Proveedor ha revisado cuidadosamente los volúmenes, alcances, planos disponibles y especificaciones, así como el lugar, y que conoce el alcance general del Servicio, el cual encuentra viable, por lo que para el caso de que dichos volúmenes, alcances, planos y especificaciones deban ser modificados, dicha modificación no generará un cambio en el precio, a menos que sea autorizada por escrito por TLA, en caso de que los adicionales sean ejecutados por el Proveedor y no cuente con la aprobación por escrito de TLA estos no se reconocerán por TLA y no podrán solicitarse para pago.

11. GARANTÍA

La tendrá el derecho de reclamar a el Proveedor, y este la obligación de reparar o pagar el importe de cualquier defecto que provenga de vicios o deficiente calidad de los servicios objeto de esta orden de compra, apegado a la garantía que se menciona en esta cláusula, la cual tendrá una vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la recepción formal de los servicios.

El Proveedor tendrá la obligación de reemplazar o sustituir los servicios, para el caso de que los mismos no cumplan con las especificaciones y parámetros de calidad, funcionamiento y diseño; aún después de haberse realizado por el Proveedor las reparaciones o ajustes necesarios, o bien, en caso que el Proveedor omita realizar dichas reparaciones o ajustes TLA tendrá el derecho de contratar un tercero para las reparaciones o ajustes y el Proveedor tendrá la obligación de reintegrar a TLA el 100% del monto que resultare de estas actividades.

El Proveedor garantiza que los servicios se harán de acuerdo con las condiciones pactadas en la presente Orden de Compra, por lo que para el caso de que TLA quiera exigir la garantía que se menciona en esta cláusula, solo bastará que así lo comunique al Proveedor.

En caso de que TLA haga un reclamo de garantía al Proveedor que desempeño el servicio, el Proveedor se hará cargo de todo lo necesario para la reparación solicitada en garantía, esto sin excluir otras necesidades debe incluir: fletes de traslados, seguros, materiales de remplazo, servicios especializados, pruebas de atestiguamiento, etc. Sin que esto represente un cargo extra para TLA.

12. CONDICIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Como condicionante de la prestación del servicio, el Proveedor deberá hacer llegar la presente Orden de Compra firmada al comprador asignado y Contract Holder (supervisor de TLA).

En caso de no recibirse la orden de compra firmada, no se podrá dar inicio a las actividades y el tiempo en que tarde en iniciar el servicio se podrá tomar en cuenta para la personalización de la cláusula VIII.

13. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE MATERIALES O EQUIPOS EN CASO DE QUE LOS INCLUYA EL SERVICIO

CONDICIONES ESPECIFICAS (T y C)

Como condicionante de recepción de materiales, equipos o refacciones incluidas en el servicio se requiere que el Proveedor entregue:

- I. Fichas técnicas.
- II. Recomendaciones de almacenamiento.
- III. Fechas de caducidad de los materiales utilizados o entregados.
- IV. Requerimientos específicos de garantía de calidad y preservación de vida útil.
- V. Requerimientos específicos de transporte.
- VI. Documentación entregable necesaria mínima de operación, ejemplo: manuales.
- VII. Resultados de las actividades de inspección y prueba de aseguramiento de calidad considerando, por ejemplo:
 - Las especificaciones de los equipos y materiales, incluyendo el alcance y los requerimientos para su uso.
 - Certificados de calibración de equipos o equipos patrón.
 - Certificados de materiales
 - Los requisitos legales pertinentes y
 - Cualquier requerimiento de documentación solicitada por TLA.
- VIII. Reporte de servicio que incluya: Condiciones antes y después de la reparación, refacciones a utilizar, equipos patrón utilizados, condiciones ambientales, pruebas y resultados, fecha de entrega del reporte, recomendaciones, evidencia fotográfica, etc.

Esta documentación deberá ser entregada de forma obligatoria ya que es condicionante para aceptación de factura y programación de pago.

14. ESPECIFICACIONES Y PLAZO DE ENTREGA

Los materiales, equipos o suministros que se incluyan en la prestación de los Servicios deberán estar en condiciones óptimas para su uso conforme la solicitud de TLA.

Las Partes acuerdan que los suministros que se incluyan en el Servicio Especializado se entregarán y prestarán respectivamente en la dirección de TLA ubicada en Rio Palmas S/N, Puerto Industrial, 89603 Altamira, Tamaulipas, México, o en el domicilio especificado por TLA.

CONDICIONES ESPECIFICAS (T y C)

Los suministros incluidos en la prestación de los Servicios deberán ser entregados de acuerdo a la Incoterm 2020 negociada con TLA o DDP Incoterm 2020 en las instalaciones de TLA a más tardar en el plazo de entrega indicado en la presente orden de compra a partir del día siguiente a la emisión de la mista emitida por parte de la TLA.

La propiedad y el riesgo de pérdida o daños respecto de los Suministros incluidos en la prestación de los Servicios se transferirá a "TLA" a partir de la fecha de entrega de los mismos en las instalaciones de TLA o en la ubicación que TLA designe.

En todo caso, los suministros incluidos en la prestación del Servicio deberán transportarse hasta las instalaciones de TLA o la ubicación que TLA designe como carga asegurada y, el costo del aseguramiento, correrá por cuenta del Proveedor.

15. ANTICORRUPCIÓN

Las PARTES se comprometen a que, en la fecha de entrada en vigor de la Orden de Compra, ni ellas, ni sus directores, funcionarios o empleados habrán ofrecido, prometido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado ninguna ventaja indebida, económica o de otro tipo (o insinuado que lo harán o podrían hacerlo en algún momento futuro) relacionada de algún modo con el contrato y que habrán adoptado medidas razonables para evitar que lo hagan los subcontratistas, agentes o cualquier otro tercero que esté sujeto a su control o a su influencia determinante.

Las Partes acuerdan que, en todo momento en relación con esta Orden de Compra, y a lo largo de su vigencia y posteriormente, cumplirán, y adoptarán medidas razonables para asegurarse de que sus subcontratistas, agentes u otros terceros sujetos a su control o a su influencia determinante también lo hagan.

Las PARTES prohibirán las siguientes prácticas en todo momento y en cualquier forma, con relación a funcionarios públicos a nivel internacional, nacional o local, partidos políticos, funcionarios de un partido o candidatos para un cargo político, y directores, funcionarios o empleados de una parte, ya sea que estas prácticas se lleven a cabo de forma directa o indirecta, incluyendo a través de terceros:

- a) Soborno.
- b) Extorsión o instigación al delito es la exigencia de un soborno o pago.
- c) Tráfico de influencias es el ofrecimiento o requerimiento de una ventaja indebida.
- d) Lavado del producto de las prácticas antes mencionadas es el ocultamiento o encubrimiento del origen ilícito, de la fuente, ubicación, disposición, movimiento o titularidad de una propiedad, con conocimiento de que tal propiedad es producto del delito.

Cualquier incumplimiento a la presente cláusula se considerará un incumplimiento a la Orden de compra, aunado al aviso y colaboración que la parte afectada deberá dar a las autoridades con relación a la práctica o conducta ilícita realizada.

16. RESCISIÓN

CONDICIONES ESPECIFICAS (T y C)

TLA podrá dar por terminado anticipadamente la presente Orden de Compra mediante notificación por escrito con al menos 15(quince) días de anticipación sin más obligación que efectuar el pago al Proveedor por los Servicios que a la fecha de la terminación se hubieren ejecutado, si a juicio de TLA el servicio no está resultando satisfactorio o a necesidad y juicio de TLA.

TLA, sin necesidad de resolución judicial y sin responsabilidad alguna, podrá rescindir esta Orden de compra mediante notificación por escrito a la otra PARTE en caso de que:

- a) El Proveedor incumpla cualquier término, condición o disposición de esta Orden de Compra y no remedie un plan de remediación para dicho incumplimiento dentro de los 05 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que haya recibido de la parte afectada notificación por escrito de dicho incumplimiento.
- b) El Proveedor incumpla con cualquier ley, reglamento, norma, circular o cualquier otro ordenamiento legal de carácter federal, estatal o municipal aplicables que impida la prestación de los Servicios; y
- c) El Proveedor entre en concurso mercantil, liquidación, suspensión de pagos o disolución, sea insolvente, cese o amenace con cesar con su negocio o pierda el control de una parte substancial de sus activos ya sea por el nombramiento de un síndico o por cualquier otra causa.
- d) En caso de que se presenten cambios regulatorios, posteriores a la firma de la Orden de Compra y durante la duración de la misma, por parte de la autoridad competente que modifiquen las condiciones iniciales bajo las cuales se prestan los Servicios materia de la presente Orden de Compra, entiéndase cambios regulatorios los relacionados con condiciones administrativas y operativas del personal del Proveedor, de manejo de personal, subcontratación o laborales en general.
- e) En caso de que el Proveedor o sus subcontratistas no cuenten con el registro de prestador de servicio especializado ante la STPS, TLA podrá dar por terminada la presente Orden de Compra sin responsabilidad alguna salvo aquellas que el Proveedor haya devengado que estén aceptadas por TLA y que se encuentren pendientes de pago.

1 REFERENCIAS

- CPM-P-01 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

2 APENDICES / FORMATOS

N/A

CONDICIONES ESPECIFICAS (T y C)

REVISION COMPRAS Y CONTRATOS TLA  Karen Vidales C&P Coordinator 08/06/2026 09:24	AUTORIZACION TLA  Omar Aguilera Gerente de Operaciones y Mantenimiento 08/07/2026 15:01	ACEPTACION PROVEEDOR
---	--	---------------------------------